



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/405/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אושרת ארפי מוראי

התובעת:

קרביץ בע"מ
באמצעות ב"כ: עו"ד ארנון לנדה
מונטיפיורי 41, תל אביב - יפו
טל': 03-5663551 פקס: 03-5663495

נגד

הנתבעים:

1. **נציגות הבית המשותף ברחוב רוטשילד 97, תל אביב**
2. **זנזורי שמעון - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)**
3. **זנזורי בת-חן - נמחקה (פס"ד מיום 4.11.2020)**
4. **פנירי אברהם - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)**
5. **כהן יגאל - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)**
6. **קושל זהבה - נמחקה (פס"ד מיום 4.11.2020)**
7. **חדד חיים - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)**
8. **גיורנדה פונטקוטרכו - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)**
9. **קמחי משה - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)**
10. **צלינקר טובה - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)**
11. **סופר ניב - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)**
12. **דגן קסטן הדס - נמחקה (פס"ד מיום 4.11.2020)**
13. **קסטן יובל - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)**
14. **אהרוני ישראל - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)**
15. **אהרוני חגית - נמחקה (פס"ד מיום 4.11.2020)**
16. **ניאגו ליאור - נמחק (פס"ד מיום 4.11.2020)**

באמצעות ב"כ: עו"ד נוח אורי
מנחם בגין 11 רמת גן
טל': 0544420750 פקס: 036961904

פסק דין

1. תביעה למתן צו עשה המורה לנציגות בית משותף לתקן ליקויים ברכוש משותף בבית משותף, הגורמים לנזקי רטיבות בדירה שבבעלות התובעת בבית המשותף.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/405/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. עניינה של התביעה בבית משותף ברחוב רוטשילד 97 בתל אביב, הרשום בפנקס הבתים המשותפים חלקה 38 בגוש 6936 (להלן - "הבית המשותף"). התובעת, חברת קרביץ בע"מ (להלן - "התובעת"), היא בעלים של שבע דירות בבית המשותף, המצויות בקומת המרתף, בקומת הקרקע ובקומת הביניים. הנתבעת 1 היא נציגות הבית המשותף (להלן - "הנתבעת 1"). הנתבעים 2-16 הם בעלים, בנפרד, של יתרת הדירות בבית המשותף.
3. בהתאם להחלטה של כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין אביטל שרייבר מיום 4.11.2020, אשר ניתנה בהסכמת הצדדים, נמחקו הנתבעים 2-16 מכתב התביעה. עוד בהסכמת הצדדים, מונה מומחה מטעם המפקחת על המקרקעין, מהנדס הבנין ושמאי המקרקעין צבי רון (להלן - "המומחה"), לבדוק הליקויים הנטענים ברכוש המשותף והעבודות הדרושות לתיקונם.
4. התביעה עברה לטיפול.
5. ביום 10.3.2021 ניתנה חוות דעת המומחה.
6. בהחלטה מיום 22.3.2022 הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין משלוח שאלות הבהרה למומחה וחקירתו על חוות הדעת. ככל שהצדדים אינם מבקשים לעשות כן, הורתי לצדדים ליתן עמדתם לעניין ביצוע העבודות הדרושות לתיקון ליקויים ברכוש המשותף ולתיקון הנזקים בדירת התובעת, בהתאם לחוות דעת המומחה.
7. ביום 25.4.2021 ניתנה חוות דעתו המשלימה של המומחה במענה לשאלות הבהרה מטעם הנתבעת 1.
8. ביני וביני, ניתנו בידי הצדדים, לבקשתם, ארכות למתן עמדתם בהתאם להחלטה מיום 22.3.2021, לנוכח משא ומתן שניהלו לסיום המחלוקות בפשרה.
9. ביום 1.12.2021 הודיעו הצדדים, במשותף, כי בוצעו העבודות הדרושות לתיקון הליקויים בבית המשותף. לפיכך, התובעת אינה עומדת על מתן הסעד המבוקש בכתב התביעה. עם זאת, עתרו הצדדים להשלמת טיעון לעניין פסיקת הוצאות משפט.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/405/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

10. בהתאם, הורתי בהחלטה מיום 1.12.2021 מועדים להגשת סיכומים בכתב לעניין הוצאות משפט.

11. התובעת הגישה כתב הסיכומים. לא התקבל כתב סיכומים מטעם הנתבעת 1.

12. בהתאם להוראות הדין, בעל דין שהפסיד בהליך משפטי יחויב בהוצאותיו של בעל דין שזכה בו 'שלא יצא שכרו בהפסדו' וכי רק בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט להימנע מלפסוק לו הוצאות. זאת, כדי למנוע חיסרון כיס של הצד הזוכה, להרתיע תובעים מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים להימנע מהתגוננות סרק מפני תביעה ראויה (רע"א 7650/20 Magic Software Enterprises Ltd נ' פאירפלאי בע"מ, פסקאות 9, 13-14 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.12.2020)). ברוח זו, מורנו הוראת תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018, כי "חייב בעל דין בתשלום הוצאות נועד לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו, ובהתנהלות בעלי הדין". עוד בהתאם להוראות הדין, בעל דין יחויב בהוצאותיו הריאליות של הצד שכנגד, כפי שהוכחו על ידו, בכפוף להיותן סבירות, מידתיות והכרחיות לניהול ההליך (ראו גם: תקנה 153(ג) לתקנות סדר הדין האזרחי; ע"א 2617/00 מחצבות כנרת נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה נצרת עילית, פ"ד ס(1) 600, 612-615 (2005); ע"א 9535/04 סיעת 'ביאליק 10' נ' סיעת 'יש עתיד לביאליק', פ"ד ס(1) 391, 395 (2005); ע"א 9648/16 אורהייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין, פסקה 67 לפסק הדין, פורסם ב"נבו" (28.2.2018)).

13. בנותני הדעת לאמות המידה שהותוו בדין ובהלכה הפסוקה לעניין הוצאות משפט, וביישמי אלה בנסיבות דנן שעיקרן הגשת התביעה כדין, משחוות דעת המומחה מטעם המפקחת על רישום מקרקעין הדגימה ליקויי איטום בקירות מעטפת הבית המשותף המהווים רכוש משותף, ומשחרף פניות התובעת לנתבעת 1, עובר להגשת התביעה, לתקן הליקויים ברכוש המשותף, לרבות במצורף לחוות דעת מומחה מטעמה, הנתבעת לא עשתה כן, ובהתחשב במשאבים שנדרשו לתובעת בניהול ההליך כפי שהוכחו לפניי, כמו גם העדר הגשת סיכומים מטעם הנתבעת 1 חרף החלטתי בעניין, הנני להורות חיוב הנתבעת 1 לשלם לתובעת הוצאות משפט,



מדינת ישראל
משרד המשפטים
תל אביב - יפו

מס' תיק: 5/405/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הכוללות אגרת תביעה, שכר טרחת מומחה ושכר טרחת עורך דין, בסך כולל של 15,000 ש"ח. התשלום יבוצע בתוך 30 ימים ממועד מתן פסק הדין. ככל שלא ישולם במועד יישא החיוב הפרשי הצמדה וריבית כחוק, ממועד מתן פסק הדין ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא פסק הדין לצדדים.
ניתנה היום, כ"ח סיוון תשפ"ב, 27 יוני 2022, בהעדר הצדדים.

אושרת ארפי מוראי
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
תל אביב יפו